

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe in der Gemeinde Seddiner See (Friedhofsgebührensatzung)

Auf der Grundlage der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Ziff. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr.32) in Verbindung mit den §1 Abs.1, § 2 Abs. 1, § 4 , § 5 und § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32) sowie dem Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz, BbgBestG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 2001 (GVBl. I S. 226), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 13 März 2012 (GVBl. I Nr. 16) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See in ihrer Sitzung am 28.11.2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Gebührenpflicht und Gebührenschuldner

(1) Die Gemeinde Seddiner See erhebt für die Benutzung der gemeindlichen Friedhöfe und der Trauerhallen sowie für damit verbundene Amtshandlungen Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung.

(2) Gebührenschuldner ist,

a) wer zum Tragen der Kosten gesetzlich verpflichtet ist,

b) wer zum Zwecke der Bestattung oder Verleihung eines Grabbenutzungsrechtes oder auf Durchführung sonstiger Leistungen den Antrag auf Benutzung der gemeindlichen Friedhofseinrichtungen stellt,

c) derjenige, der Leistungen veranlasst hat oder in wessen Interesse sie vorgenommen wurden.

(3) Schulden mehrere Personen die Gebühren, so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 2 Entstehen und Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Gebühren entstehen mit Antragstellung und Bestätigung durch die Friedhofsverwaltung der Gemeinde Seddiner See.

(2) In den Fällen, in denen kein Antrag vorliegt, Leistungen aber erbracht wurden, entsteht die Gebühr mit der Erbringung oder Inanspruchnahme der Leistungen.

(3) Die Gebühren werden zu den in den Gebührenbescheiden genannten Terminen fällig.

(4) Werden nicht alle Leistungen einer Gebührenposition in Anspruch genommen, besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung.

(5) In besonderen Fällen können Sicherheitsleistungen (Vorauszahlungen) erhoben werden.

(6) Im Gebührentarif nicht enthaltene Sonderleistungen werden zusätzlich berechnet. Die Gebührenhöhe bestimmt sich nach den tatsächlichen Aufwendungen.

§ 3 Vermeidung von Härten

Zur Vermeidung von sozialen Härten können die Friedhofsgebühren in begründeten Einzelfällen gestundet, ermäßigt oder erlassen werden. Hierbei ist nach haushaltsrechtlichen Grundsätzen zu verfahren.

§ 4 Gebührentarif

Art der Leistung

1. Gebühren für den Erwerb des Nutzungsrechts (30 Jahre)

1.1. Erdwahlgrabstätte	1.465,95 €
1.2. Doppelerdwahlgrabstätte	2.781,89 €
1.3. Urnengrabstätte (bis zu 4 Urnen)	539,33 €
1.4. Urnengemeinschaftsanlage (UGA, inklusive Pflege)	802,33 €
1.5. Urnenbeisetzung in bestehendes Grab	5,00 €/Jahr

Bei der Verlängerung des Nutzungsrechts werden die Gebühren für die Zeit vom Ablauf des Nutzungsrechts an einer Grabstätte bis zum Ablauf der neuen Ruhefrist berechnet. Für jedes Jahr der Verlängerung wird der von der Gesamtnutzungsgebühr ermittelte Jahresanteil fällig.

2. Gebühren für die Benutzung der Trauerhallen

2.1. Benutzung einer Trauerhalle 42,41 €

3. Gebühren für Amtshandlungen

3.1. Genehmigung / Änderung von Grabmälern, Einfassungen
und Umbettungen 80,00 €

3.2. Bearbeitungsgebühr Beisetzung 40,00 €

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Mit Inkrafttreten dieser Satzung wird die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der gemeindlichen Friedhöfe der Gemeinde Seddiner See vom 17. März 1998 außer Kraft gesetzt.

Seddiner See, den 28. November 2017

(Siegel)

gez.

Axel Zinke

Bürgermeister